Судебный акт по делу № 88-7554/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=17566547&case_uid=793bca3e-3b0a-4b0a-aef5-e13e1bbc0414&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

№ 88-7554/2026

УИД: 77RS0035-02-2024-001798-24

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

28 апреля 2026 года город Москва

мотивированное определение составлено 28 апреля 2026 года

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего судьи Копылова-Прилипко Д.А.,

судей Голубевой И.В., Жерненко Е.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-245/2025 (номер дела, присвоенный судом первой инстанции) по иску

ФИО1

,

ФИО2

, СНТ «Сосны» к Департаменту городского имущества

<адрес>

, ГБУ

<адрес>

«Дирекция по обслуживанию территории зеленого фонда ТиНАО

<адрес>

» о внесении изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости, установлении границ земельных участков

по кассационной жалобе Департамента городского имущества

<адрес>

на решение Троицкого районного суда

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

, апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от

ДД.ММ.ГГГГ

.

Заслушав доклад судьи Копылова-Прилипко Д.А., объяснения представителя Департамента городского имущества города

ФИО5

, настаивавшего на доводах жалобы, объяснения представителя СНТ «Сосны» – адвоката

ФИО6

, полагавшей жалобу необоснованной, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

у с т а н о в и л а:

Решением Троицкого районного суда

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

/т.2 л.д.230-248/, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от

ДД.ММ.ГГГГ

/т.3 л.д.44-61/, удовлетворены исковые требования

ФИО1

,

ФИО2

, СНТ «Сосны»:

внесены изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), о местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 77:22:0000000:128, путём исключения в части наложения на границы земельного участка с кадастровым номером 77:22:0040317:536, согласно варианту 1, представленному на схеме

№

с координатами поворотных точек, указанных в таблице 6:

N

X

Y

Средняя квадратическая погрешность, м

461

-50388.05

-21578.18

0.10

462

-?????????

-21641.07

0.10

36

-50418.34

-21644.46

0.10

463

-50411.57

-21646.53

0.10

464

-50380.69

-21654.42

0.10

465

-50365.38

-21659.28

0.10

34

-50354.07

-21662.30

0.10

33

-50337.80

-21664.00

0.10

32

-50334.65

-21664.02

0.10

31

-50317.82

-21658.86

0.10

466

-50310.13

-21654.54

0.10

467

-50305.45

-21651.18

0.10

468

-50294.87

-21641.67

0.10

469

-50293.55

-21640.19

0.10

470

-50280.67

-21623.74

0.10

471

-50278.70

-21621.73

0.10

28

-50269.99

-21610.71

0.10

27

-50255.29

-21588.02

0.10

26

-50245.60

-21584.58

0.10

25

-50199.45

-21581.16

0.10

24

-50139.21

-21575.67

0.10

23

-50129.54

-21574.52

0.10

22

-50128.58

-21575.12

0.10

472

-50128.46

-21576.02

0.10

473

-50092.35

-21570.04

0.10

474

-50073.84

-21565.89

0.10

14

-50074.12

-21565.38

0.10

13

-50063.15

-21560.41

0.10

12

-50054.03

-21560.17

0.10

11

-50046.99

-21565.78

0.10

10

-50042.59

-21564.89

0.10

475

-50032.50

-21571.07

0.10

476

-50030.00

-21571.41

0.10

477

-49976.66

-21859.16

0.10

2

-49941.62

-21864.83

0.10

478

-49941.69

-21865.20

0.10

479

-49925.63

-21867.19

0.10

480

-49917.58

-21894.42

0.10

481

-49916.66

-21904.59

0.10

482

-49923.14

-21931.41

0.10

483

-49938.08

-21941.56

0.10

484

-49966.61

-21942.50

0.10

485

-49979.56

-21928.63

0.10

486

-49978.92

-21927.42

0.10

74

-49981.88

-21927.48

0.10

73

-50033.47

-21916.64

0.10

72

-50209.15

-21882.33

0.10

71

-50295.93

-21866.06

0.10

70

-50309.07

-21888.38

0.10

69

-50311.99

-21886.96

0.10

68

-50325.85

-21910.55

0.10

67

-50340.96

-21930.17

0.10

66

-50353.69

-21945.43

0.10

65

-50383.83

-21985.13

0.10

64

-50386.01

-21991.10

0.10

63

-50391.65

-22001.97

0.10

62

-50394.09

-22003.66

0.10

61

-50400.29

-22002.43

0.10

60

-50413.06

-21998.03

0.10

59

-50415.24

-21996.72

0.10

58

-50426.38

-21993.32

0.10

57

-50477.72

-21981.40

0.10

56

-50505.61

-21974.16

0.10

55

-50513.95

-21972.83

0.10

54

-50521.23

-21973.88

0.10

53

-50525.26

-21973.55

0.10

52

-50528.92

-21972.15

0.10

51

-50529.02

-21968.07

0.10

487

-50528.81

-21967.32

0.10

488

-50533.75

-21969.28

0.10

несены изменения в сведения, содержащиеся в ЕГРН, о местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 77:22:0000000:620, путём исключения в части наложения на границы земельного участка с кадастровым номером 77:22:0040317:536, согласно варианту 1, представленному на схеме

№

с координатами поворотных точек, указанных в таблице 5:

N

X

Y

Средняя квадратическая погрешность, м

489

-50514.58

-21916.22

0.10

490

-50478.60

-21793.79

0.10

45

-50477.35

-21784.32

0.10

44

-50471.06

-21763.10

0.10

4??

-50470.21

-21754.65

0.10

42

-50469.29

-21752.49

0.10

41

-50467.25

-21750.08

0.10

40

-50452.81

-21701.32

0.10

39

-50449.43

-21680.36

0.10

38

-50444.04

-21660.01

0.10

491

-50442.07

-21654.39

0.10

492

-50440.22

-21645.58

0.10

493

-50437.80

-21642.21

0.10

37

-50437.11

-21640.25

0.10

494

-50436.49

-21640.38

0.10

495

-50390.56

-21576.48

0.10

установлены границы земельного участка с кадастровым номером 77:22:0040317:536, площадью 23834 кв.м. согласно 1 варианту, представленному на схеме

№

, с координатами поворотных точек, указанных в таблице 4:

N

X

Y

Средняя квадратическая погрешность, м

1

-?????????

-21871.04

0.10

2

-49941.62

-21864.83

0.10

3

-49979.68

-21858.68

0.10

4

-49983.11

-21843.26

0.10

5

-49996.73

-21765.84

0.10

6

-50002.65

-21737.49

0.10

7

-50025.51

-21616.86

0.10

8

-50027.18

-21597.55

0.10

9

-50031.44

-21571.72

0.10

10

-50042.59

-21564.89

0.10

11

-50046.99

-21565.78

0.10

12

-50054.03

-21560.17

0.10

13

-50063.15

-21560.41

0.10

14

-50074.12

-21565.38

0.10

15

-50071.15

-21570.72

0.10

16

-50099.51

-21574.34

0.10

17

-50098.39

-21598.49

0.10

18

-50121.51

-21598.17

0.10

19

-50124.41

-21598.22

0.10

20

-50127.34

-21597.73

0.10

21

-50128.38

-21576.65

0.10

22

-50128.58

-21575.12

0.10

23

-50129.54

-21574.52

0.10

24

-50139.21

-21575.67

0.10

25

-50199.45

-21581.16

0.10

26

-50245.60

-21584.58

0.10

27

-50255.29

-21588.02

0.10

28

-50269.99

-21610.71

0.10

29

-50293.46

-21640.41

0.10

30

-50308.80

-21654.20

0.10

31

-50317.82

-21658.86

0.10

32

-50334.65

-21664.02

0.10

33

-50337.80

-21664.00

0.10

34

-50354.07

-21662.30

0.10

35

-50400.65

-21649.87

0.10

36

-50418.34

-21644.46

0.10

37

-50437.11

-21640.25

0.10

38

-50444.04

-21660.01

0.10

39

-50449.43

-21680.36

0.10

40

-50452.81

-21701.32

0.10

41

-50467.25

-21750.08

0.10

42

-50469.29

-21752.49

0.10

43

-50470.21

-21754.65

0.10

44

-50471.06

-21763.10

0.10

45

-50477.35

-21784.32

0.10

46

-50478.96

-21796.54

0.10

47

-50482.01

-21809.56

0.10

48

-50489.96

-21834.60

0.10

49

-50499.28

-21867.23

0.10

50

-50509.30

-21899.01

0.10

51

-50529.02

-21968.07

0.10

52

-50528.92

-21972.15

0.10

53

-50525.26

-21973.55

0.10

54

-50521.23

-21973.88

0.10

55

-50513.95

-21972.83

0.10

56

-50505.61

-21974.16

0.10

57

-50477.72

-21981.40

0.10

58

-50426.38

-21993.32

0.10

59

-50415.24

-21996.72

0.10

60

-50413.06

-21998.03

0.10

61

-50400.29

-22002.43

0.10

62

-50394.09

-22003.66

0.10

63

-50391.65

-22001.97

0.10

64

-50386.01

-21991.10

0.10

65

-50383.83

-21985.13

0.10

66

-50353.69

-21945.43

0.10

67

-50340.96

-21930.17

0.10

68

-50325.85

-21910.55

0.10

69

-50311.99

-21886.96

0.10

70

-50309.07

-21888.38

0.10

71

-50295.93

-21866.06

0.10

72

-50209.15

-21882.33

0.10

73

-50033.47

-21916.64

0.10

74

-49981.88

-21927.48

0.10

75

-49978.92

-21927.42

0.10

76

-49972.97

-21925.77

0.10

77

-49967.68

-21923.95

0.10

78

-49966.09

-21920.94

0.10

79

-49972.82

-21893.52

0.10

80

-49977.83

-21865.85

0.10

81

-49961.77

-21868.24

0.10

1

-49942.93

-21871.04

0.10

82

-49988.95

-21855.24

0.10

83

-49991.38

-21851.76

0.10

84

-50004.49

-21848.93

0.10

85

-50024.23

-21845.14

0.10

86

-50059.17

-21838.17

0.10

87

-50062.54

-21837.37

0.10

88

-50066.85

-21839.11

0.10

89

-50066.85

-21866.70

0.10

90

-50067.21

-21902.35

0.10

91

-50052.80

-21905.27

0.10

92

-50034.90

-21908.85

0.10

93

-50017.63

-21912.30

0.10

94

-50017.15

-21911.71

0.10

95

-50009.66

-21913.26

0.10

96

-50001.49

-21914.94

0.10

97

-50000.48

-21915.14

0.10

98

-49980.25

-21918.93

0.10

99

-49977.42

-21916.38

0.10

100

-49977.43

-21915.61

0.10

101

-49983.96

-21881.53

0.10

82

-49988.95

-21855.24

0.10

102

-50035.35

-21604.70

0.10

103

-50063.59

-21605.22

0.10

104

-50064.17

-21605.64

0.10

105

-50064.17

-21621.02

0.10

106

-50064.32

-21626.23

0.10

107

-50063.81

-21626.22

0.10

108

-50064.05

-21650.16

0.10

109

-50064.59

-21650.66

0.10

110

-50064.95

-21697.80

0.10

111

-50064.49

-21697.81

0.10

112

-50065.13

-21721.90

0.10

113

-50065.27

-21746.14

0.10

114

-50065.29

-21746.98

0.10

115

-50065.54

-21764.30

0.10

116

-50066.72

-21764.27

0.10

117

-50066.40

-21797.91

0.10

118

-50066.71

-21830.56

0.10

119

-50063.75

-21832.10

0.10

120

-50051.10

-21834.24

0.10

121

-50032.96

-21837.75

0.10

122

-50014.56

-21841.62

0.10

123

-49991.67

-21846.17

0.10

124

-49990.04

-21845.21

0.10

125

-49995.85

-21811.05

0.10

126

-49999.66

-21793.04

0.10

127

-50002.84

-21775.57

0.10

128

-50003.58

-21774.80

0.10

129

-50004.25

-21771.41

0.10

130

-50003.71

-21770.33

0.10

131

-50008.10

-21746.82

0.10

132

-50008.86

-21746.95

0.10

133

-50013.49

-21727.05

0.10

134

-50014.58

-21720.56

0.10

135

-50013.87

-21718.90

0.10

136

-50016.77

-21703.55

0.10

137

-50022.05

-21674.05

0.10

138

-50031.01

-21624.89

0.10

102

-50035.35

-21604.70

0.10

139

-50069.53

-21605.10

0.10

140

-50089.08

-21605.46

0.10

141

-50127.02

-21605.04

0.10

142

-50128.17

-21606.07

0.10

143

-50129.78

-21607.60

0.10

144

-50130.31

-21636.16

0.10

145

-50130.03

-21636.17

0.10

146

-50130.17

-21655.00

0.10

147

-50130.52

-21655.55

0.10

148

-50130.90

-21656.50

0.10

149

-50131.31

-21674.94

0.10

150

-50130.87

-21674.96

0.10

151

-50130.99

-21694.43

0.10

152

-50131.17

-21695.28

0.10

153

-50131.25

-21715.45

0.10

154

-50131.42

-21715.45

0.10

155

-50131.61

-21735.57

0.10

156

-50131.52

-21755.64

0.10

157

-50131.63

-21775.45

0.10

158

-50132.13

-21795.38

0.10

159

-50132.05

-21815.62

0.10

160

-50132.97

-21835.05

0.10

161

-50132.91

-21835.25

0.10

162

-50132.96

-21854.60

0.10

163

-50133.01

-21874.79

0.10

164

-50133.02

-21888.25

0.10

165

-50131.03

-21890.63

0.10

166

-50100.45

-21896.88

0.10

167

-50074.96

-21901.76

0.10

168

-50073.26

-21899.99

0.10

169

-50072.21

-21875.28

0.10

170

-50072.11

-21854.94

0.10

171

-50072.01

-21834.71

0.10

172

-50071.74

-21815.13

0.10

173

-50071.32

-21795.11

0.10

174

-50070.85

-21775.39

0.10

175

-50070.39

-21759.19

0.10

176

-50070.70

-21756.90

0.10

177

-50070.13

-21756.89

0.10

178

-50069.73

-21737.85

0.10

179

-50070.39

-21737.42

0.10

180

-50070.50

-21715.16

0.10

181

-50070.48

-21709.98

0.10

182

-50070.38

-21696.35

0.10

183

-50070.39

-21695.99

0.10

184

-50069.82

-21675.49

0.10

185

-50069.62

-21655.49

0.10

186

-50069.56

-21635.31

0.10

139

-50069.53

-21605.10

0.10

187

-50134.81

-21586.61

0.10

188

-50134.82

-21584.90

0.10

189

-50137.11

-21583.15

0.10

190

-50155.30

-21584.08

0.10

191

-50195.00

-21586.39

0.10

192

-50196.60

-21587.86

0.10

193

-50197.52

-21615.79

0.10

194

-50197.66

-21634.73

0.10

195

-50197.44

-21654.29

0.10

196

-50198.03

-21654.84

0.10

197

-50198.39

-21674.05

0.10

198

-50198.76

-21693.38

0.10

199

-50198.92

-21693.43

0.10

200

-50199.09

-21713.39

0.10

201

-50196.76

-21713.47

0.10

202

-50197.28

-21733.08

0.10

203

-50198.03

-21733.05

0.10

204

-50198.53

-21754.70

0.10

205

-50199.05

-21754.69

0.10

206

-50199.44

-21774.33

0.10

207

-50199.77

-21793.45

0.10

208

-50199.82

-21812.85

0.10

209

-50200.21

-21813.34

0.10

210

-50200.82

-21833.92

0.10

211

-50201.02

-21852.16

0.10

212

-50201.28

-21873.14

0.10

213

-50198.82

-21876.96

0.10

214

-50177.30

-21881.36

0.10

215

-50162.25

-21884.68

0.10

216

-50157.20

-21885.56

0.10

217

-50140.51

-21888.70

0.10

218

-50138.86

-21887.37

0.10

219

-50138.57

-21886.86

0.10

220

-50137.79

-21833.02

0.10

221

-50137.70

-21813.62

0.10

222

-50137.34

-21794.51

0.10

223

-50137.07

-21774.47

0.10

224

-50137.02

-21755.49

0.10

225

-50136.90

-21736.89

0.10

226

-50137.48

-21735.41

0.10

227

-50136.74

-21723.80

0.10

228

-50136.55

-21713.36

0.10

229

-50136.11

-21674.68

0.10

230

-50135.97

-21655.37

0.10

231

-50135.92

-21635.84

0.10

232

-50135.30

-21616.28

0.10

187

-50134.81

-21586.61

0.10

233

-50202.83

-21587.78

0.10

234

-50221.58

-21588.79

0.10

235

-50239.93

-21590.16

0.10

236

-50250.13

-21591.40

0.10

237

-50256.34

-21597.23

0.10

238

-50262.26

-21607.19

0.10

239

-50263.97

-21610.68

0.10

240

-50264.46

-21614.27

0.10

241

-50264.80

-21622.66

0.10

242

-50264.44

-21642.48

0.10

243

-50264.94

-21661.50

0.10

244

-50265.08

-21681.20

0.10

245

-50265.22

-21701.44

0.10

246

-50265.41

-21701.46

0.10

247

-50265.71

-21720.95

0.10

248

-50265.83

-21740.50

0.10

249

-50265.94

-21759.91

0.10

250

-50266.24

-21779.47

0.10

251

-50266.29

-21779.78

0.10

252

-50266.57

-21799.10

0.10

253

-50266.84

-21819.08

0.10

254

-50266.56

-21819.12

0.10

255

-50266.40

-21838.57

0.10

256

-50266.55

-21858.72

0.10

257

-50263.74

-21863.81

0.10

258

-50244.93

-21867.84

0.10

259

-50224.39

-21871.73

0.10

260

-50223.87

-21872.04

0.10

261

-50207.41

-21874.74

0.10

262

-50205.94

-21873.35

0.10

263

-50205.26

-21842.41

0.10

264

-50205.94

-21839.48

0.10

265

-50205.73

-21820.21

0.10

266

-50205.29

-21819.80

0.10

267

-50204.82

-21780.65

0.10

268

-50204.87

-21760.68

0.10

269

-50204.14

-21721.16

0.10

270

-50204.03

-21701.56

0.10

271

-50203.68

-21661.95

0.10

272

-50203.26

-21622.55

0.10

233

-50202.83

-21587.78

0.10

273

-50272.28

-21624.65

0.10

274

-50274.73

-21623.12

0.10

275

-50299.82

-21653.71

0.10

276

-50317.90

-21664.98

0.10

277

-50317.60

-21670.98

0.10

278

-50273.82

-21684.66

0.10

279

-50270.68

-21682.27

0.10

273

-50272.28

-21624.65

0.10

280

-50270.56

-21691.03

0.10

281

-50282.95

-21687.77

0.10

282

-50282.07

-21683.12

0.10

283

-50302.05

-21676.88

0.10

284

-50303.36

-21681.45

0.10

285

-50322.63

-21676.53

0.10

286

-50341.17

-21671.49

0.10

287

-50360.96

-21665.86

0.10

288

-50380.20

-21660.66

0.10

289

-50395.53

-21656.14

0.10

290

-50400.84

-21655.28

0.10

291

-50420.15

-21649.95

0.10

292

-50429.76

-21653.49

0.10

293

-50435.10

-21653.93

0.10

294

-50438.56

-21665.11

0.10

295

-50439.18

-21665.46

0.10

296

-50444.98

-21684.93

0.10

297

-50448.92

-21698.29

0.10

298

-50448.37

-21701.65

0.10

299

-50446.95

-21705.08

0.10

300

-50418.55

-21713.33

0.10

301

-50398.50

-21718.34

0.10

302

-50379.47

-21723.58

0.10

303

-50359.48

-21729.10

0.10

304

-50358.90

-21728.85

0.10

305

-50348.02

-21732.04

0.10

306

-50339.36

-21734.28

0.10

307

-50339.50

-21734.78

0.10

308

-50320.75

-21739.88

0.10

309

-50300.65

-21745.28

0.10

310

-50277.16

-21751.92

0.10

311

-50274.51

-21750.97

0.10

312

-50271.92

-21748.07

0.10

313

-50271.55

-21747.60

0.10

280

-50270.56

-21691.03

0.10

314

-50271.17

-21759.50

0.10

315

-50273.67

-21757.37

0.10

316

-50283.09

-21754.79

0.10

317

-50302.48

-21749.37

0.10

318

-50341.27

-21739.83

0.10

319

-50341.36

-21740.19

0.10

320

-50360.84

-21734.76

0.10

321

-50360.75

-21734.49

0.10

322

-50379.60

-21728.51

0.10

323

-50419.07

-21717.95

0.10

324

-50446.06

-21709.93

0.10

325

-50446.48

-21710.44

0.10

326

-50451.08

-21713.37

0.10

327

-50455.94

-21729.86

0.10

328

-50461.79

-21749.08

0.10

329

-50466.94

-21766.29

0.10

330

-50464.44

-21769.32

0.10

331

-50436.11

-21776.55

0.10

332

-50435.04

-21776.19

0.10

333

-50416.03

-21782.03

0.10

334

-50415.94

-21781.72

0.10

335

-50377.41

-21792.21

0.10

336

-50377.54

-21792.70

0.10

337

-50358.10

-21797.85

0.10

338

-50338.77

-21803.14

0.10

339

-50319.61

-21808.04

0.10

340

-50299.83

-21813.43

0.10

341

-50275.96

-21818.67

0.10

342

-50272.50

-21818.51

0.10

343

-50271.57

-21813.87

0.10

314

-50271.17

-21759.50

0.10

344

-50272.13

-21825.78

0.10

345

-50275.02

-21823.42

0.10

346

-50305.14

-21817.82

0.10

347

-50308.01

-21818.68

0.10

348

-50307.69

-21817.53

0.10

349

-50327.22

-21812.11

0.10

350

-50344.80

-21807.44

0.10

351

-50345.94

-21807.61

0.10

352

-50345.70

-21806.86

0.10

353

-50364.90

-21801.81

0.10

354

-50383.49

-21796.49

0.10

355

-50401.89

-21791.62

0.10

356

-50420.58

-21786.47

0.10

357

-50438.72

-21781.36

0.10

358

-50438.65

-21781.10

0.10

359

-50464.53

-21774.00

0.10

360

-50467.02

-21773.71

0.10

361

-50470.26

-21774.95

0.10

362

-50470.57

-21775.50

0.10

363

-50475.12

-21789.81

0.10

364

-50473.34

-21794.44

0.10

365

-50479.14

-21813.82

0.10

366

-50484.78

-21833.49

0.10

367

-50456.57

-21841.53

0.10

368

-50437.91

-21846.68

0.10

369

-50418.92

-21851.61

0.10

370

-50400.91

-21856.30

0.10

371

-50400.56

-21855.79

0.10

372

-50381.74

-21860.93

0.10

373

-50381.16

-21862.03

0.10

374

-50373.35

-21864.10

0.10

375

-50372.82

-21864.73

0.10

376

-50364.42

-21867.13

0.10

377

-50363.49

-21867.07

0.10

378

-50362.68

-21866.29

0.10

379

-50361.87

-21867.25

0.10

380

-50344.53

-21871.61

0.10

381

-50344.69

-21872.17

0.10

382

-50328.12

-21876.73

0.10

383

-50326.04

-21877.30

0.10

384

-50322.70

-21878.21

0.10

385

-50311.10

-21881.42

0.10

386

-50303.05

-21863.28

0.10

387

-50296.13

-21857.94

0.10

388

-50275.59

-21861.88

0.10

389

-50273.06

-21860.08

0.10

390

-50272.55

-21859.56

0.10

344

-50272.13

-21825.78

0.10

391

-50317.57

-21885.06

0.10

392

-50326.05

-21882.33

0.10

393

-50365.09

-21871.77

0.10

394

-50365.15

-21872.00

0.10

395

-50388.16

-21865.56

0.10

396

-50395.79

-21863.58

0.10

397

-50402.61

-21861.77

0.10

398

-50421.91

-21856.31

0.10

399

-50458.32

-21846.36

0.10

400

-50458.55

-21846.00

0.10

401

-50486.21

-21838.73

0.10

402

-50486.73

-21839.39

0.10

403

-50492.99

-21859.58

0.10

404

-50499.02

-21879.59

0.10

405

-50503.67

-21895.22

0.10

406

-50503.22

-21899.82

0.10

407

-50475.99

-21907.41

0.10

408

-50458.09

-21912.39

0.10

409

-50439.53

-21917.46

0.10

410

-50420.92

-21922.62

0.10

411

-50402.15

-21928.01

0.10

412

-50402.02

-21927.58

0.10

413

-50383.28

-21932.96

0.10

414

-50383.18

-21932.56

0.10

415

-50364.26

-21937.25

0.10

416

-50364.38

-21937.75

0.10

417

-50362.31

-21938.22

0.10

418

-50359.51

-21938.88

0.10

419

-50356.70

-21938.79

0.10

420

-50353.92

-21937.68

0.10

421

-50351.20

-21935.90

0.10

422

-50345.80

-21928.75

0.10

423

-50342.55

-21924.09

0.10

424

-50330.73

-21906.60

0.10

425

-50329.82

-21906.02

0.10

426

-50329.53

-21905.57

0.10

427

-50328.77

-21905.72

0.10

428

-50325.86

-21900.15

0.10

429

-50319.99

-21890.61

0.10

430

-50320.42

-21890.36

0.10

391

-50317.57

-21885.06

0.10

431

-50360.81

-21947.44

0.10

432

-50361.21

-21944.06

0.10

433

-50382.91

-21938.27

0.10

434

-50389.45

-21936.53

0.10

435

-50397.90

-21934.14

0.10

436

-50400.00

-21933.71

0.10

437

-50419.30

-21928.36

0.10

438

-50419.21

-21928.07

0.10

439

-50438.50

-21922.77

0.10

440

-50458.37

-21917.32

0.10

441

-50480.15

-21911.36

0.10

442

-50505.70

-21904.62

0.10

443

-50506.89

-21905.52

0.10

444

-50513.45

-21926.80

0.10

445

-50517.00

-21939.89

0.10

446

-50518.52

-21945.46

0.10

447

-50524.37

-21964.62

0.10

448

-50523.46

-21967.73

0.10

449

-50495.86

-21973.41

0.10

450

-50477.56

-21977.79

0.10

451

-50476.51

-21977.75

0.10

452

-50437.58

-21986.77

0.10

453

-50416.54

-21992.30

0.10

454

-50397.02

-21996.91

0.10

455

-50390.92

-21986.93

0.10

456

-50389.01

-21984.50

0.10

457

-50386.63

-21981.19

0.10

458

-50386.12

-21980.49

0.10

459

-50381.73

-21975.10

0.10

460

-50377.71

-21970.22

0.10

431

-50360.81

-21947.44

0.10

указано, что решение является основанием для Управления Росреестра по Москве для внесения соответствующих изменений в сведения ЕГРН в отношении указанных земельных участков.

В кассационной жалобе Департамент городского имущества

<адрес>

просит данные судебные акты отменить как незаконные и необоснованные. Указывает, что истцами не представлены относимые и допустимые доказательства существования реестровой ошибки при установлении местоположения границ спорных земельных участков. Выводы судебной экспертизы не содержат причин несоответствия границ и площади спорных земельных участков, экспертное заключение несостоятельно, в том числе, потому, что экспертом не установлен факт существования земельных участков в истребуемых границах на протяжении пятнадцати и более лет. В землеотводной документации на земельный участок с кадастровым номером 77:22:0040317:536 не содержится сведений о местоположении границ земельного участка при его образовании. Суды не учли, что установление границ территориальных зон и внесение изменений в Правила землепользования и застройки относится к исключительной компетенции органов исполнительной власти. Проигнорирована судебная практика по аналогичной категории дел.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом путём направления в их адреса судебных извещений заказной почтовой корреспонденцией.

Согласно статье 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив по правилам статьи 379.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, законность судебных постановлений, принятых судами нижестоящих инстанций, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции не находит оснований для удовлетворения жалобы.

Как установлено судом и следует из материалов дела, в границах земельного участка с кадастровым номером 77:22:0040317:536, используемого СНТ «Сосны», расположены земельные участки, принадлежащие физическим лицам, в том числе,

ФИО1

,

ФИО2

, а земельные участки с кадастровыми номерами 77:22:0000000:128 и 77:22:0000000:620 являются смежными по отношению к землям СНТ «Сосны».

На земельных участках, принадлежащих физическим лицам, расположены объекты недвижимости, а также строения, сооружения хозяйственно-бытового и вспомогательного назначения.

Указывая на то, что фактическое местоположение границ земельных участков не соответствует учтённым границам, имеются пересечения, что является следствием реестровой ошибки, СНТ «Сосны»,

ФИО1

и

ФИО2

обратились в суд с настоящим иском.

В ходе рассмотрения дела судом назначена судебная землеустроительная экспертиза, выполненная ИП

ФИО7

Согласно заключению эксперта:

общая конфигурация отвода соответствует общей конфигурации территории СНТ «Сосны». Картографическая основа на земли общего пользования СНТ «Сосны» представлена разбивочным чертежом СНТ «Сосны»;

границы земельного участка с кадастровым номером 77:22:0000000:128 по сведениям ЕГРН не соответствуют фактическим границам земельного участка с кадастровым номером 50:27:0040317:536. Границы земельного участка с кадастровым номером 77:22:0000000:128 по сведениям ЕГРН пересекают фактические границы земельного участка с кадастровым номером 50:27:0040317:536.

<адрес>

пересечений составляет 2850 кв.м. Пересечение состоит из восьми контуров площадью 2358 кв.м, 36 кв.м, 183 кв.м, 179 кв.м, 35 кв.м, 6кв.м, 50 кв.м, 3 кв.м.;

границы земельного участка с кадастровым номером 77:22:0000000:620 по сведениям ЕГРН не соответствуют фактическим границам земельного участка с кадастровым номером 50:27:0040317:536. Границы земельного участка с кадастровым номером 77:22:0000000:620 по сведениям ЕГРН пересекают фактические границы земельного участка с кадастровым номером 50:27:0040317:536.

<адрес>

пересечений составляет 211кв.м. Пересечение состоит из трех контуров площадью 12 кв.м, 198 кв.м, 1 кв.м.;

выявленные пересечения границ земельных участков с кадастровыми номерами 77:22:0000000:128 и 77:22:0000000:620 по сведениям ЕГРН и фактических границ земельного участка с кадастровым номером 77:22:0040317:536 обусловлены наличием реестровой ошибки в местоположении границ земельных участков с кадастровыми номерами 77:22:0000000:128 и 77:22:0000000:620 по следующим причинам: границы земельных участков с кадастровыми номерами КН 77:22:0000000:128 и 77:22:0000000:620 по сведениям ЕГРН не соответствуют фактическим границам частных земельных участков; фактические границы земельного участка с кадастровым номером 77:22:0040317:536 соответствуют сложившейся застройке в данном квартале; фактические границы земельного участка с кадастровым номером 77:22:0040317:536 не противоречат представленной картографической основе; ширина земель общего пользования по внешним границам составляет 6 метров, при этом ширина основной части земель по фактическому пользованию составляет меньше 6 метров;

по данным ресурса https://earth.google.com/ на 2004 год земли общего пользования с западной стороны существовали на местности. Местоположение внешних границ СНТ «Сосны» с западной стороны на момент обследования соответствуют местоположению на 2004 год, запользований СНТ «Сосны» смежных территорий не выявлено;

границы земельных участков с кадастровыми номерами 77:22:0000000:128 и 77:22:0000000:620 по сведениям ЕГРН пересекают границы земель общего пользования;

СНТ «Сосны», существующие на местности более 15 лет и местоположение, которых подтверждается картографической основой, границы земельных участков с кадастровыми номерами 77:22:0000000:128 и 77:22:0000000:620 были определены без учета фактического местоположения земельного участка с кадастровым номером 77:22:0040317:536 с учетом разбивочного чертежа СНТ «Сосны»;

устранение реестровой ошибки может быть проведено внесением изменений в данные ЕГРН относительно координат поворотных точек границ земельных участков с кадастровыми номерами 77:22:0000000:128 и 77:22:0000000:620 (исправление реестровой ошибки) или исключением

сведений ЕГРН в части координат поворотных точек границ земельных участков с кадастровыми номерами 77:22:0000000:128 и 77:22:0000000:620.

Экспертом предложены варианты уточнения местоположения границ.

Разрешая спор, суд первой инстанции, исследовав представленные доказательства в совокупности, руководствуясь положениями пункта 1 статьи 60, пункта 3 статьи 6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, частей 1 и 2 статьи 8, статьи 22, статьи 43, частей 3 и 4 статьи 61 Федерального закона от

ДД.ММ.ГГГГ

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», пришёл к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска, поскольку в ходе рассмотрения дела выявлено наличие реестровой ошибки в отношении границ спорных земельных участков и в их исправлении СНТ «Сосны»,

ФИО1

и

ФИО2

имеют заинтересованность.

Суд апелляционной инстанции согласился с такой позицией, отклонив доводы Департамента городского имущества

<адрес>

о несогласии с заключением эксперта.

Выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. Суды правильно применили нормы материального и процессуального права.

Доводы кассационной жалобы не могут быть приняты во внимание, они полностью повторяют позицию, которую Департамент городского имущества

<адрес>

занимал в ходе рассмотрения дела в суде первой и апелляционной инстанции, и эти доводы получили мотивированную оценку в обжалуемых судебных актах.

Так, согласно части 1 статьи 43 Федерального закона от

ДД.ММ.ГГГГ

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», государственный кадастровый учет в связи с изменением описания местоположения границ земельного участка и (или) его площади, за исключением случаев образования земельного участка при выделе из земельного участка или разделе земельного участка, при которых преобразуемый земельный участок сохраняется в измененных границах, осуществляется при условии, если такие изменения связаны с уточнением описания местоположения границ земельного участка, сведения о котором, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, не соответствуют установленным на основании настоящего Федерального закона требованиям к описанию местоположения границ земельных участков или в содержащемся в Едином государственном реестре недвижимости описании местоположения границ которого выявлена ошибка, указанная в части 3 статьи 61 настоящего Федерального закона (далее - уточнение границ земельного участка).

В соответствии с частью 1 статьи 79 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу.

В силу части 3 статьи 86 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заключение эксперта для суда необязательно и оценивается судом по правилам, установленным в статье 67

названного кодекса.

В пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от

ДД.ММ.ГГГГ

№

«О судебном решении» разъяснено, что заключение эксперта, равно как и другие доказательства по делу, не являются исключительными средствами доказывания и должны оцениваться в совокупности со всеми имеющимися в деле доказательствами (статья 67, часть 3 статьи 86 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). Оценка судом заключения должна быть полно отражена в решении. При этом суду следует указывать, на чем основаны выводы эксперта, приняты ли им во внимание все материалы, представленные на экспертизу, и сделан ли им соответствующий анализ.

В соответствии с частью 3 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Приведённые требования закона и разъяснения судом соблюдены - принимая решение, суды мотивированно и исчерпывающе оценили в совокупности и во взаимной связи представленные в деле доказательства, и, основываясь на заключении судебной экспертизы, пришли к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения иска.

Вопреки суждениям заявителя, экспертом установлен факт существования земельных участков в истребуемых границах на протяжении пятнадцати и более лет. Решение суда не содержит выводов об изменении границ территориальных зон и не вносит изменения в Правила землепользования и застройки.

Несогласие Департамента городского имущества

<адрес>

с выводами судов первой и апелляционной инстанции не может повлечь отмену решения и апелляционного определения, поскольку по существу эти доводы являлись предметом оценки суда двух инстанций, и они направлены исключительно на оспаривание перечисленных выше выводов суда относительно установленных фактических обстоятельств дела.

Соответственно, эти доводы не могут быть предметом проверки в рамках настоящего производства, поскольку несогласие с результатами оценки доказательств, произведенной судом, не подпадает под приведенный в статье 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации исчерпывающий перечень оснований к отмене вступивших в законную силу судебных постановлений.

Руководствуясь статьями 379.6, 379.7, 390, 390.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

определила:

Решение Троицкого районного суда

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

, апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от

ДД.ММ.ГГГГ

оставить без изменения, кассационную жалобу Департамента городского имущества

<адрес>

– без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи: